REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA DEMOCRAZIA AUTENTICA

(Modello Democraticus 2.1)

"La sovranità non è una finzione periodica, ma un flusso continuo dal basso verso l'alto."

I 5 Pilastri dell'Architettura Costituzionale:

- **Piattaforma Civica** (Agenda e Partecipazione)
- **Assembla Civica** (Garanzia per Sorteggio)
- **Seggi Vuoti** (Riconoscimento dell'Astensione)
- **Governo Collegiale** (Trasparenza e Controllo)
- **Carta dei Diritti della Vita** (Il Limite Ecologico)



COSTITUZIONE DELLA DEMOCRAZIA AUTENTICA

(Modello Democraticus 2.1)

Demostopheles HIN

(2026)

suggerimenti: demostopheles@democraticus.org

INDICE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Modello Democraticus 2.1)

- **PREAMBOLO**

PARTE PRIMA — PRINCIPI FONDAMENTALI (Art. 1 - 11)

- **Art. 1** Sovranità Popolare e Continua
- **Art. 2** Principio di Inversione del Potere
- **Art. 3** Uguaglianza Sostanziale e Dignità
- **Art. 4** Diritto e Dovere al Lavoro
- **Art. 5** Repubblica Una, Indivisibile e Policentrica
- **Art. 6** Tutela delle Minoranze e Pluralismo Linguistico
- **Art. 7** Rapporti tra Stato e Confessioni Religiose
- **Art. 8** Laicità dello Stato e Libertà di Coscienza
- **Art. 9** La Cultura, la Ricerca e l'Orizzonte Ecologico (con la *Carta dei Diritti della Vita sulla Terra*)
- **Art. 10** Ordinamento Giuridico Internazionale e Pace
- **Art. 11** La Bandiera

PARTE SECONDA — DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (Art. 12 - 50)

- **Titolo I — Rapporti Civili (Art. 12 - 28)**
    - *Artt. 12-16:* Libertà personale, domicilio, circolazione, riunione e associazione
    - *Artt. 17-20:* Libertà di coscienza, di culto ed ecclesiastica

    - *Artt. 21-22:* Libertà di manifestazione del pensiero, diritto a un'informazione veritiera e tutela della personalità
    - *Artt. 23-28:* Garanzie di giustizia, giusto processo, irretroattività della pena, responsabilità penale personale, estradizione e responsabilità dei funzionari
- **Titolo II — Rapporti Etico-Sociali (Art. 29 - 34)**
    - *Artt. 29-30:* Famiglia, salute e sanità pubblica universale
    - *Artt. 31-34:* Istruzione pubblica, libertà della scienza, dell'arte, tutela del patrimonio e vivibilità urbana
- **Titolo III — Rapporti Economici (Art. 35 - 43)**
    - *Artt. 35-37:* Tutela del lavoro, retribuzione dignitosa, parità di genere e libertà sindacale
    - *Artt. 38-43:* Libertà d'impresa (con vincoli ecologici), funzione sociale della proprietà e dei beni comuni, cooperazione, contrasto ai monopoli e democrazia economica
- **Titolo IV — Rapporti Politici (Art. 44 - 50)**
    - *Artt. 44-47:* Diritto di voto, accesso alla Piattaforma Civica, libertà di partiti e iniziative popolari vincolate
    - *Artt. 48-50:* Dovere di fedeltà, accesso alle cariche pubbliche e solidarietà fiscale
-

PARTE TERZA — L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (Art. 51 - 106)

- **Titolo I — Il Parlamento e la Legittimità Partecipativa (Art. 51 - 57)**
    - *Artt. 51-53:* Bicameralismo, proporzionalità pura e meccanismo dei **Seggi Vuoti** basato sull'astensione
    - *Artt. 54-57:* Mandato parlamentare, immunità, procedimento legislativo e raccordo con la Piattaforma Civica
- **Titolo II — Il Presidente della Repubblica (Art. 58 - 62)**

    - *Artt. 58-62:* Funzione di garanzia, elezione con rappresentanza sortitivas, durata, attribuzioni e responsabilità

- **Titolo III — Il Governo Collegiale (Art. 63 - 68)**
    - *Artt. 63-68:* Consiglio dei Ministri collegiale, fiducia, trasparenza delle lobby, decretazione d'urgenza e indirizzo amministrativo
- **Titolo IV — La Piattaforma Civica e l'Infrastruttura Digitale (Art. 69 - 74)**
    - *Artt. 69-74:* Statuto costituzionale della Piattaforma pubblica e inalienabile, trasparenza algoritmica, intelligenza artificiale non decisionale, identità civica e registri d'influenza
- **Titolo V — L'Assemblea Civica per Sorteggio (Art. 75 - 79)**
    - *Artt. 75-79:* Istituzione dell'organo di garanzia sortitivo (500 cittadini), durata biennale non rinnovabile, poteri procedurali, redazione dossier referendari e indipendenza
- **Titolo VI — La Magistratura (Art. 80 - 87)**
    - *Artt. 80-87:* Autonomia dell'ordine giudiziario, CSM, responsabilità dei magistrati, giusto processo, obbligatorietà dell'azione penale e finalità della pena
- **Titolo VII — Regioni, Autonomie e Enti Locali (Art. 88 - 96)**
    - *Artt. 88-96:* Ordinamento policentrico, potestà legislativa regionale, piattaforme civiche locali, sussidiarietà e trasparenza amministrativa territoriale
- **Titolo VIII — Garanzie Costituzionali, Corte e Referendum (Art. 97 - 106)**
    - *Artt. 97-98:* Corte Costituzionale e giudizio di conformità ecologica sulla base della *Carta dei Diritti della Vita*
    - *Artt. 99-106:* Referendum propositivi, abrogativi e costituzionali, quorum partecipativi, limiti alla revisione e gestione dello stato di emergenza

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Artt. I - V)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Modello Democraticus 2.1 — Versione Integrale)

PREAMBOLO

Noi, cittadini italiani, consapevoli che ogni legittimo potere politico emana dalla sovranità collettiva del popolo e che le istituzioni democratiche esistono esclusivamente per servire il bene comune, la dignità della persona e la fioritura delle generazioni presenti e future, stabiliamo e adottiamo questa Costituzione.

La presente Costituzione afferma che la sovranità risiede permanentemente e indivisibilmente nel corpo dei cittadini e deve rimanere continuamente accessibile attraverso la partecipazione attiva, la rappresentanza delegata e rigorosi contrappesi istituzionali. Riconosciamo inoltre che le società umane prosperano all'interno dei confini ecologici della Terra e che la stabilità della biosfera è la precondizione irrinunciabile per la libertà, la giustizia e la sopravvivenza stessa della democrazia.

PARTE PRIMA — PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (Sovranità Popolare e Continua)

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e sulla partecipazione civica attiva.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita in via continuativa attraverso le elezioni periodiche, la Piattaforma Civica nazionale e locale, l'Assemblea Civica sortitiva, i referendum e le procedure di revisione costituzionale.

Nessun organo, partito, gruppo economico o pubblico ufficiale può arrogarsi l'esercizio di una sovranità disgiunta, isolata o sottratta al controllo permanente del corpo dei cittadini.

Articolo 2 (Principio di Inversione del Potere)

Le istituzioni pubbliche esercitano esclusivamente poteri delegati. La direzione dell'autorità politica fluisce dal basso verso l'alto: le istituzioni amministrano, i rappresentanti legiferano su mandato, mentre i cittadini orientano, correggono e dettano l'agenda politica attraverso i canali strutturati di partecipazione.

Ogni delega di potere conferita attraverso i pubblici uffici è parziale, condizionata, trasparente e reversibile.

Articolo 3 (Uguaglianza Sostanziale e Dignità)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4 (Diritto e Dovere al Lavoro)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, nonché di contribuire responsabilmente alla vita civica e democratica della collettività.

Articolo 5 (Repubblica Una, Indivisibile e Policentrica)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia, del pluralismo e della cooperazione policentrica tra istituzioni di prossimità e livello federale.

Articolo 6 (Tutela delle Minoranze e Pluralismo Linguistico)

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e culturali presenti sul proprio territorio, garantendo il pieno rispetto delle identità plurali che compongono il tessuto sociale della nazione.

Articolo 7 (Rapporti tra Stato e Confessioni Religiose)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Catholicism hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della presente Costituzione.

Articolo 8 (Laicità dello Stato e Libertà di Coscienza)

La Repubblica Italiana è uno Stato laico. Garantisce la libertà di coscienza, di professione di fede religiosa e di non credenza, assicurando a ogni individuo il diritto di esprimere liberamente le proprie convinzioni morali e filosofiche, nel rispetto dei diritti fondamentali altrui e dell'ordine pubblico democratico.

Articolo 9 (La Cultura, la Ricerca e l'Orizzonte Ecologico)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Repubblica riconosce il valore intrinseco della biosfera e di tutte le forme di vita. La tutela degli ecosistemi, della biodiversità e dei confini planetari costituisce un limite invalicabile per qualsiasi decisione politica, legislativa o referendaria. La *Carta dei Diritti della Vita sulla Terra* è parte integrante del presente testo costituzionale e prevale su ogni norma ordinaria in caso di conflitto.

Articolo 10 (Ordinamento Giuridico Internazionale e Pace)

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessárias ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo al contempo la cooperazione globale e la governance democratica transnazionale.

Articolo 11 (La Bandiera)

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Fin qui abbiamo completato i **Principi Fondamentali (Articoli 1 - 11)**, che includono già le fondamenta dell'inversione di potere, della sovranità continua e dell'orizzonte ecologico.

PARTE PRIMA — DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I — Rapporti Civili

- **Articolo 13 (Inviolabilità della Libertà Personale)**

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In caso di necessità ed urgenza, tassativamente indicate dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, s'intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

- **Articolo 14 (Inviolabilità del Domicilio)**

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni

per motivi di sanità e di incolumità pubblica o fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

- **Articolo 15 (Libertà e Segretezza delle Comunicazioni)**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

- **Articolo 16 (Libertà di Circolazione e Soggiorno)**

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Tutti i cittadini sono liberi di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge.

- **Articolo 17 (Libertà di Riunione)**

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Articolo 18 (Libertà di Associazione)**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

- **Articolo 19 (Libertà di Coscienza e di Religione)**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne

in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

- **Articolo 20 (Carattere Ecclesiastico e Fine di Edizione o di Culto)**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

- **Articolo 21 (Libertà di Manifestazione del Pensiero e Diritto all'Informazione)**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

La Repubblica tutela altresì l'integrità del dibattito pubblico e l'autonomia cognitiva dei cittadini contro la disinformazione coordinata, la falsificazione sintetica e la manipolazione algoritmica occulta, garantendo il diritto a un'informazione pluralista e verificabile.

- **Articolo 22 (Capacità Giuridica, Cittadinanza e Nome)**

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

- **Articolo 23 (Prestazioni Personali e Patrimoniali)**

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

- **Articolo 24 (Diritto di Difesa e Giusto Processo)**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

- **Articolo 25 (Principio del Giudice Naturale e Irretroattività della Legge Penale)**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

- **Articolo 26 (Responsabilità Penale Personale)**

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

- **Articolo 27 (Estradizione)**

L'estradizione del cittadino non può essere consentita se non nei casi espressamente previsiti dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

- **Articolo 28 (Responsabilità dei Funzionari e dello Stato)**

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II — Rapporti Etico-Sociali

- **Articolo 29 (Tutela della Famiglia e della Solidarietà)**

La Repubblica riconosce la famiglia come nucleo fondamentale fondato sulla parità morale e giuridica tra i coniugi, tutelandone i diritti e promuovendo al contempo la solidarietà intergenerazionale e il sostegno alla genitorialità.

- **Articolo 30 (Diritto alla Salute e Sanità Pubblica)**

La salute viene tutelata come diritto primario dell'individuo e della collettività attraverso un servizio sanitario pubblico e universale, garantendo cure adeguate a tutti i cittadini senza discriminazioni.

- **Articolo 31 (Istruzione Pubblica e Diritto allo Studio)**

L'istruzione è aperta a tutti ed è obbligatoria e gratuita per i cicli di base. La Repubblica rimuove gli ostacoli economici affinché i meritevoli possano accedere ai gradi più alti dell'istruzione e promuove la formazione civica permanente lungo tutto l'arco della vita.

- **Articolo 32 (Libertà della Scienza, dell'Arte e della Cultura)**

L'insegnamento, la ricerca scientifica e l'espressione artistica sono liberi. La Repubblica ne sostiene lo sviluppo indirizzandoli al progresso umano, alla trasparenza e al rispetto dei limiti ecologici della biosfera.

- **Articolo 33 (Tutela del Patrimonio e del Paesaggio)**

La Repubblica protegge il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della Nazione, tutelando contestualmente gli ecosistemi e la biodiversità in armonia con i confini planetari.

- **Articolo 34 (Sviluppo Urbano e Vivibilità)**

La Repubblica promuove il diritto a un'abitazione decorosa e a città ecologicamente sostenibili, tutelando il benessere collettivo e contrastando la speculazione territoriale.

Titolo III — Rapporti Economici

- **Articolo 35 (Tutela del Lavoro e della Dignità)**

L'ordinamento repubblicano riconosce il valore sociale del lavoro in tutte le sue espressioni e garantisce ai lavoratori tutele adeguate, orari equi e una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, tale da assicurare un'esistenza dignitosa.

- **Articolo 36 (Parità e Protezione del Lavoro Minorile e Femminile)**

La Repubblica assicura la parità di trattamento e di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, tutelando specificamente la maternità e stabilendo limiti rigorosi a protezione dei minori.

- **Articolo 37 (Libertà Sindacale e Diritto di Sciopero)**

L'organizzazione sindacale è libera e democratica. I lavoratori hanno il diritto di scioperare nei limiti fissati dalle disposizioni di legge per la tutela dei diritti collettivi e dei servizi pubblici essenziali.

- **Articolo 38 (Libertà d'Impresa e Sostenibilità Ecologica)**

L'attività economica privata è libera, ma non può porsi in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la dignità umana e la salvaguardia degli equilibri ecologici della Terra, operando nel rispetto della sostenibilità intergenerazionale.

- **Articolo 39 (Funzione Sociale della Proprietà e Beni Comuni)**

La legge disciplina le forme della proprietà pubblica e privata, assicurandone la funzione sociale. L'acqua, l'aria, la biodiversità e le risorse naturali primarie costituiscono beni comuni indisponibili di interesse pubblico essenziale.

- **Articolo 40 (Cooperazione e Risparmio)**

La Repubblica riconosce e incoraggia le realtà associative mutualistiche e cooperative prive di scopi speculativi, tutelando al contempo il risparmio diffuso e disciplinando l'esercizio del credito.

- **Articolo 41 (Trasparenza dei Mercati e Contrasto ai Monopoli)**

Sono vietate le concentrazioni economiche e i monopoli orientati a limitare la concorrenza o a condizionare i processi democratici. Le grandi imprese e i settori strategici sono sottoposti a rigidi regimi di trasparenza e pubblicità dei beneficiari effettivi.

- **Articolo 42 (Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione)**

Per favorire l'elevazione sociale ed economica del lavoro, la Repubblica promuove il coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi decisionali e nella gestione delle aziende, incoruggendo forme di democrazia economica.

- **Articolo 43 (Solidarietà Fiscale e Progressività)**

Ciascuno contribuisce agli oneri pubblici in base alla propria effettiva capacità economica attraverso un sistema tributario improntato a criteri di equità e progressività, volto anche a sostenere le infrastrutture democratiche e la transizione ecologica.

Titolo IV — Rapporti Politici

- **Articolo 44 (Diritto di Voto e Dovere Civico)**

Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e il suo esercizio costituisce un dovere civico fondamentale per la tenuta della Repubblica. La legge assicura ai cittadini residenti all'estero l'effettivo esercizio del diritto di voto.

- **Articolo 45 (Accesso alla Piattaforma Civica e Agenda Popolare)**

Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alla Piattaforma Civica nazionale e locale per avanzare proposte legislative, promuovere istanze di controllo, partecipare ai processi deliberativi e contribuire alla formazione continua dell'agenda politica della Repubblica. Le modalità e le soglie di attivazione della Piattaforma sono regolate dalla legge in modo da garantire parità di accesso e trasparenza.

- **Articolo 46 (Libertà di Associazione in Partiti Politici)**

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libramente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti politici sono tenuti alla massima trasparenza riguardo al finanziamento, ai bilanci, alle fonti di sostegno e ai processi interni di selezione delle candidature, in conformità ai principi di democrazia interna e prevenzione della cattura oligarchica.

- **Articolo 47 (Petizioni e Iniziative Popolari Vincolate)**

I cittadini possono rivolgere petizioni alle camere e alla Piattaforma Civica per chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità collettive. Le proposte di legge di iniziativa popolare e le istanze promosse tramite la Piattaforma Civica che raggiungono le soglie partecipative previste dalla legge ottengono l'esame obbligatorio e l'inserimento nei canali di deliberazione e escalation istituzionale.

- **Articolo 48 (Dovere di Fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione)**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge e operando costantemente nell'interesse esclusivo del bene comune e nel rispetto dei confini ecologici della biosfera.

- **Articolo 49 (Accesso alle Cariche Pubbliche e Uffici)**

Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive o sortite in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

- **Articolo 50 (Tributi e Concreta Solidarietà Fiscale)**

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività ed equità, orientandosi anche alla redistribuzione della ricchezza e al finanziamento delle infrastrutture pubbliche di democrazia e sostenibilità ecologica.

PARTE SECONDA — L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I — Il Parlamento e la Legittimità Partecipativa

- **Articolo 51 (Formazione e Bicameralismo Funzionale)**

Il Parlamento si compone della Camera dei Rappresentanti e del Senato della Repubblica. Esso esercita la funzione legislativa, approva il bilancio dello Stato, esercita il controllo politico sull'indirizzo del Governo e ratifica i trattati internazionali, operando in costante raccordo con i flussi di proposta e deliberazione della Piattaforma Civica.

- **Articolo 52 (Sistema Elettorale e Proporzionalità Pura)**

La Camera dei Rappresentanti e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto, con un sistema elettorale rigorosamente proporzionale. Non sono ammessi premi di maggioranza, sbarramenti artificiali distorsivi o alterazioni del rapporto diretto tra preferenze espresse e seggi attribuiti, al fine di garantire che la rappresentanza specchi fedelmente la pluralità delle opinioni del corpo elettorale.

- **Articolo 53 (Il Meccanismo dei Seggi Vuoti e la Valutazione dell'Astensione)**

Il sistema elettorale riconosce l'astensione, il voto bianco e il voto nullo come espressioni legittime di non-delegazione sovrana. Una quota dei seggi parlamentari complessivi rimane permanentemente vacante (Seggi Vuoti) in proporzione esatta alla percentuale di cittadini che ha scelto di non votare o di esprimere voto bianco o nullo. I Seggi Vuoti non vengono ridistribuiti tra i partiti; essi riducono proporzionalmente il quorum numerico necessario per

la validità delle deliberazioni e per la formazione delle maggioranze, agendo quale limite strutturale e visibile alla legittimità del potere politico delegato.

- **Articolo 54 (Mandato Parlamentare e Tracciabilità)**

Ogni membro del Parlamento rappresenta l'intera Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo di partito. Ciascun parlamentare è tenuto alla massima trasparenza, all'obbligo di rendicontare pubblicamente ogni incontro con portatori di interessi particolari (lobby) e a giustificare le proprie scelte legislative in coerenza con i dati verificabili e con i pareri preliminari dell'Assemblea Civica.

- **Articolo 55 (Immunità e Prerogative)**

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

- **Articolo 56 (Procedimento Legislativo Ordinario e Raccordo con la Piattaforma)**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e si apre obbligatoriamente alle istanze certificate provenienti dalla Piattaforma Civica nazionale quando queste raggiungano le soglie di attivazione previste dalla legge. I disegni di legge di origine popolare e civica godono di corsie preferenziali di esame e non possono essere insabbiati o modificati nella sostanza senza un dibattito pubblico e tracciabile.

- **Articolo 57 (Indennità e Trasparenza Economica)**

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge e soggetta a rigorosi parametri di pubblicità patrimoniale e reddituale,

preordinati a evitare conflitti di interesse, arricchimenti illeciti o legami opachi con gruppi di potere economico.

Titolo II — Il Presidente della Repubblica

- **Articolo 58 (Il Capo dello Stato e Garante dell'Unità)**

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Egli vigila sul rispetto della Costituzione, sull'equilibrio dei poteri, sulla regolarità dei processi democratici e sulla salvaguardia dei confini ecologici della biosfera, senza detenere poteri di indirizzo politico attivo.

- **Articolo 59 (Elezione e Composizione del Collegio Elettorale)**

Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dal Parlamento e dai delegati delle Regioni, integrati da una rappresentanza sortitiva di cittadini estratta dall'Assemblea Civica, a garanzia del legame diretto con il corpo sovrano. Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

- **Articolo 60 (Durata del Mandato e Giuramento)**

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è immediatamente rieleggibile. Prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune e all'Assemblea Civica.

- **Articolo 61 (Attribuzioni e Promulgazione)**

Il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum popolari, autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi, promulga le leggi e accredita i rappresentanti diplomatici.

- **Articolo 62 (Controfirma e Responsabilità)**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Titolo III — Il Governo Collegiale

- **Articolo 63 (Struttura e Funzione del Consiglio dei Ministri)**

Il Governo della Repubblica si compone del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, i quali costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. L'esecutivo esercita le sue funzioni secondo il principio della collegialità, della trasparenza e della responsabilità condivisa, escludendo ogni concentrazione personalistica del potere.

- **Articolo 64 (Nomina, Fiducia e Tracciabilità)**

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere e depositare formalmente il proprio programma sulla Piattaforma Civica affinché i cittadini possano monitorarne l'attuazione.

- **Articolo 65 (Trasparenza e Conflitti d'Interesse)**

I componenti del Governo sono tenuti alla massima trasparenza pubblica riguardo ai loro beni, patrimoni e contatti con i portatori di interessi particolari. È fatto divieto di detenere cariche di gestione in imprese private che intrattengono rapporti contrattuali o finanziari con lo Stato.

- **Articolo 66 (Raccordo con l'Assemblea Civica e Decretazione d'Urgenza)**

Il Governo esercita la funzione amministrativa e adotta i decreti aventi valore di legge nei limiti previsti dalla Costituzione, sottoponendoli al parere procedurale dell'Assemblea Civica e alla ratifica parlamentare entro termini tassativi, a garanzia del rispetto dei diritti e dei confini ecologici.

- **Articolo 67 (Funzione di Indirizzo Amministrativo)**

Il Governo dirige la pubblica amministrazione federale e centrale, assicurando l'imparzialità, l'efficienza e l'accesso digitale ai servizi pubblici per tutti i cittadini.

- **Articolo 68 (Responsabilità Politica e Revoca)**

Il Governo risponde politicamente del proprio operato dinanzi al Parlamento e alle autorità di controllo democratico, potendo essere sfiduciato o sottoposto a verifiche di conformità e di mandato in base alle norme costituzionali.

Titolo IV — La Piattaforma Civica e l'Infrastruttura Digitale

- **Articolo 69 (Statuto Costituzionale della Piattaforma Civica)**

La Piattaforma Civica è istituita come infrastruttura pubblica di democrazia digitale e partecipativa, avente rango di organo costituzionale per l'agenda-setting e la consultazione diffusa. Essa garantisce a ogni cittadino l'accesso permanente ai processi di proposta, discussione e indirizzo politico.

- **Articolo 70 (Inalienabilità e Gestione Pubblica)**

La Piattaforma Civica appartiene in via esclusiva al patrimonio indisponibile della Repubblica. Ne è vietata la privatizzazione, la cessione a fini commerciali o l'uso orientato alla monetizzazione dei dati personali e civici degli utenti.

- **Articolo 71 (Trasparenza Algoritmica e Intelligenza Artificiale)**

Gli algoritmi, i codici sorgente, i protocolli di indicizzazione e i criteri di filtraggio della Piattaforma Civica devono essere interamente aperti, trasparenti e verificabili da chiunque. L'intelligenza artificiale e i sistemi di elaborazione automatica fungono esclusivamente da supporto tecnico per l'organizzazione delle proposte, la sintesi dei dibattiti, la traduzione e la rilevazione di anomalie o tentativi di manipolazione fraudolenta. Nessun algoritmo possiede in alcun caso potere decisionale.

- **Articolo 72 (Identità Civica e Sicurezza Digitale)**

L'accesso alla Piattaforma richiede un sistema sicuro e pubblico di identificazione digitale che garantisca l'unicità e la veridicità di ciascun utente, impedendo l'interferenza di account automatizzati (bot) o campagne di falsificazione coordinata, tutelando al contempo la riservatezza e la libertà d'opinione.

- **Articolo 73 (Accessibilità Universale)**

La Repubblica garantisce l'accessibilità universale alla Piattaforma Civica, predisponendo postazioni pubbliche assistite e strumenti alternativi di partecipazione per i cittadini privi di autonome competenze o dotazioni digitali.

- **Articolo 74 (Trasparenza delle Lobby e Registri di Influenza)**

Tutti i portatori di interessi particolari, gruppi di pressione e associazioni di categoria che interagiscono con i rappresentanti pubblici o con la Piattaforma

devono iscriversi a un registro pubblico telematico, rendendo trasparenti finanziamenti, obiettivi e incontri istituzionali.

Titolo V — L'Assemblea Civica per Sorteggio

- **Articolo 75 (Istituzione e Funzione di Garanzia Procedurale)**

È istituita l'Assemblea Civica quale organo costituzionale permanente di garanzia, controllo procedurale, supervisione dell'integrità democratica e tutela contro la deriva oligarchica. L'Assemblea rappresenta direttamente il corpo dei cittadini mediante il metodo del sorteggio stratificato.

- **Articolo 76 (Composizione e Stratificazione Demografica)**

L'Assemblea Civica è composta da cinquecento cittadini scelti a sorte attraverso procedure pubbliche, trasparenti e verificate, basate su matrici di stratificazione demografica che rispecchiano fedelmente la pluralità di genere, le fasce d'età, la distribuzione geografica e le condizioni socio-economiche della popolazione.

- **Articolo 77 (Durata, Rotazione e Divieto di Rielezione)**

I membri dell'Assemblea Civica restano in carica per un periodo compreso tra i diciotto e i ventiquattro mesi, con ricambio scaglionato per garantire continuità istituzionale. Il mandato è strettamente non rinnovabile, al fine di impedire la costituzione di carriere politiche professionali. L'incarico costituisce un servizio civico obbligatorio, tutelato da permessi lavorativi e supportato da un'indennità adeguata.

- **Articolo 78 (Attribuzioni dell'Assemblea Civica)**

L'Assemblea Civica non detiene potere legislativo né esecutivo. Le sue attribuzioni sono rigorosamente circoscritte a:

1. La valutazione formale, procedurale e di compatibilità costituzionale ed ecologica delle proposte di legge provenienti dalla Piattaforma Civica.
2. La redazione e supervisione dei dossier informativi neutrali e bilanciati in vista dei referendum popolari.
3. Il monitoraggio dell'integrità della Piattaforma Civica, dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri di trasparenza.
4. Il potere di attivare ricorsi d'urgenza dinanzi alla Corte Costituzionale in caso di palese violazione delle garanzie democratiche o dei confini ecologici da parte delle istituzioni rappresentative.

- **Articolo 79 (Indipendenza dell'Assemblea Civica)**

L'Assemblea Civica gode di piena autonomia organizzativa e finanziaria rispetto al Parlamento e al Governo. I suoi pareri procedurali e i suoi atti di controllo sono pubblici e immediatamente accessibili a tutti i cittadini.

Titolo VI — La Magistratura

- **Articolo 80 (Autonomia e Indipendenza dell'Ordine Giudiziario)**

La giurisdizione è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si articola secondo princìpi di trasparenza, terzietà e responsabilità.

- **Articolo 81 (Il Consiglio Superiore della Magistratura)**

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura ed è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di

cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune unitamente a una rappresentanza sorteggiata dall'Assemblea Civica, a garanzia del legame con la collettività e dell'assenza di derive corporative.

- **Articolo 82 (Stato Giuridico e Responsabilità dei Magistrati)**

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. La nomina ai magistrati avviene per concorso pubblico. I magistrati sono civilmente e disciplinarmente responsabili degli errori compiuti con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni, secondo procedure trasparenti verificate dall'organo di autogoverno e soggette al controllo di legalità.

- **Articolo 83 (Le Garanzie del Giusto Processo e della Difesa)**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata e garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

- **Articolo 84 (Obbligatorietà dell'Azione Penale)**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, nel rispetto dei criteri di legalità, imparzialità e uguaglianza davanti alla legge, senza discriminazioni o condizionamenti politici.

- **Articolo 85 (Finalità della Pena e Divieto di Tortura)**

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa in alcun caso la pena di morte, né alcuna forma di tortura o trattamento degradante.

- **Articolo 86 (Giurisdizione Amministrativa e Contabile)**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giurisdizione amministrativa tutelano la giustizia nell'amministrazione pubblica. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, verificando la corretta spesa delle risorse pubbliche.

- **Articolo 87 (Polizia Giudiziaria)**

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, la quale è tenuta a operare in piena indipendenza funzionale sotto la direzione e il controllo esclusivo dei magistrati inquirenti e giudicanti.

Titolo VII — Regioni, Autonomie e Enti Locali

- **Articolo 88 (La Repubblica delle Autonomie)**

La Repubblica si articola in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

- **Articolo 89 (Potestà Legislativa Regionale e Piattaforme Locali)**

Le Regioni possiedono potestà legislativa concorrente e residuale nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato. Gli enti locali e le Regioni recepiscono l'obbligo di istituire Piattaforme Civiche locali e forme di democrazia partecipativa analoghe a quelle nazionali, garantendo il raccordo operativo con la cittadinanza attiva nei territori di competenza.

- **Articolo 90 (Autonomia Finanziaria e Perequazione)**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli ecologici della biosfera. La legge dello Stato istituisce un fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante, assicurando il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite.

- **Articolo 91 (Poteri Sostitutivi dello Stato)**

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero per la tutela dei confini ecologici della biosfera.

- **Articolo 92 (Istituti di Democrazia Partecipativa Territoriale)**

Gli statuti regionali e locali garantiscono l'istituzione di Assemblee Civiche locali sorteggiate e di strumenti di iniziativa popolare e referendum analoghi a quelli federali, promuovendo il coinvolgimento diretto dei residenti nelle scelte urbanistiche, ambientali e di bilancio.

- **Articolo 93 (Principio di Sussidiarietà Verticale e Orizzontale)**

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- **Articolo 94 (Aree Metropolitane e Città Capitale)**

Roma è la capitale della Repubblica. Lo statuto della capitale e delle principali aree metropolitane assicura forme speciali di autonomia e di coordinamento amministrativo per la gestione dei grandi flussi e delle infrastrutture democratiche.

- **Articolo 95 (Variazioni Territoriali)**

Con legge della Repubblica, previo referendum e sentiti i Consigli regionali, possono essere disposte fusioni di Regioni o creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Comuni che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

- **Articolo 96 (Trasparenza Amministrativa Locale)**

Tutti gli atti amministrativi degli enti locali e regionali sono pubblici, accessibili telematicamente tramite registri aperti e protetti da standard di tracciabilità analoghi a quelli dell'amministrazione centrale dello Stato.

Titolo VIII — Garanzie Costituzionali, Corte e Referendum

- **Articolo 97 (La Corte Costituzionale e il Controllo di Costituzionalità Ecologica)**

La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Essa è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dall'Assemblea Civica mediante sorteggio qualificato tra giuristi di riconosciuta competenza. La Corte giudica altresì sulla conformità delle leggi rispetto ai confini ecologici e ai principi della *Carta dei Diritti della Vita sulla Terra*.

- **Articolo 98 (Funzioni della Corte Costituzionale)**

La Corte costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione, e sulla ammissibilità dei referendum abrogativi, costituzionali e propositivi richiesti a norma di legge.

- **Articolo 99 (Il Referendum Propositivo, Abrogativo e Costituzionale)**

Il popolo esercita la sovranità mediante il referendum popolare nei casi stabiliti dalla Costituzione. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o le soglie certificate dalla Piattaforma Civica. I referendum istituzionali e costituzionali si svolgono in cicli annuali programmati, preceduti dalla pubblicazione di dossier neutrali redatti dall'Assemblea Civica.

- **Articolo 100 (Quorum di Validità e Partecipazione Referendaria)**

Il referendum è valido se ad esso partecipa la maggioranza degli aventi diritto, oppure se le soglie di partecipazione attiva certificate dalla Piattaforma Civica soddisfano i requisiti di validità stabiliti dalla legge elettorale in coerenza con i principi di legittimità democratica.

- **Articolo 101 (Revisione della Costituzione e Leggi Costituzionali)**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o la Piattaforma Civica.

- **Articolo 102 (Limiti alla Revisione Costituzionale)**

La forma repubblicana, i principi fondamentali dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona e i princìpi inderogabili stabiliti dalla *Carta dei Diritti della Vita sulla Terra* non possono essere oggetto di revisione costituzionale o di deroghe referendarie, costituendo il limite invalicabile all'esercizio di qualsiasi potere costituito o costituente.

- **Articolo 103 (Trattati Internazionali e Cessioni di Sovranità)**

La ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio, oneri alle finanze o limitazioni di sovranità in favore di ordinamenti sovranazionali richiede l'approvazione mediante legge e l'eventuale convalida tramite referendum obbligatorio quando promossa dall'Assemblea Civica o dalle soglie della Piattaforma Civica.

- **Articolo 104 (Stato di Emergenza e Salvaguardia Costituzionale)**

In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, sottoponendoli immediatamente al Parlamento e all'esame preventivo dell'Assemblea Civica per la verifica del rispetto dei diritti fondamentali e dei confini ecologici. Lo stato di emergenza non può in alcun caso sospendere l'operatività della Costituzione o impedire l'esercizio dei controlli democratici.

- **Articolo 105 (Poteri di Inchiesta del Parlamento e dell'Assemblea Civica)**

Ciascuna Camera e l'Assemblea Civica possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine commissioni formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi o la stratificazione demografica sortitiva. Le commissioni d'inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

- **Articolo 106 (Rendicontazione e Controllo di Gestione)**

Il bilancio e il rendiconto consuntivo dello Stato sono approvati annualmente con legge dal Parlamento, previa certificazione della Corte dei conti e pubblicazione integrale dei dati finanziari sulla Piattaforma Civica affinché siano accessibili al controllo pubblico permanente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **I (Entrata in vigore della Costituzione)**

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro dieci giorni dalla sua approvazione da parte dei cittadini mediante referendum costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

- **II (Mantenimento della Legislazione Precedente)**

Fino all'entrata in vigore delle singole leggi di attuazione della presente Costituzione e all'operatività della Piattaforma Civica e dell'Assemblea Civica, restano in vigore le leggi e i regolamenti ordinari dello Stato, in quanto non contrastino con i princìpi e con i nuovi organi costituzionali istituiti.

- **III (Prima Elezione degli Organi e Avvio delle Infrastrutture)**

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, si procede alla prima elezione del Parlamento riformato secondo il sistema proporzionale con i Seggi Vuoti, all'estrazione della prima Assemblea Civica per sorteggio e all'attivazione della Piattaforma Civica nazionale.

- **IV (Adeguamento degli Statuti Regionali)**

Le Regioni a statuto ordinario e speciale sono tenute ad adeguare i propri statuti ai princìpi della presente Costituzione, introducendo le Piattaforme Civiche locali e i meccanismi di partecipazione e controllo sortitivo entro due anni dall'entrata in vigore.

- **V (Applicazione della Carta dei Diritti della Vita)**

La *Carta dei Diritti della Vita sulla Terra*, allegata alla presente Costituzione, acquista immediata efficacia giuridica vincolante, e tutte le leggi vigenti

incompatibili con essa devono essere adeguate dal Parlamento entro e non oltre ventiquattro mesi.

Pubblicazioni e Documenti Disponibili su www.democraticus.org

Le seguenti opere, quadri teorici, manuali operativi e progetti istituzionali sono pubblicati in modalità open-source con licenze Creative Commons e sono accessibili su democraticus.org/books.

Trattati Principali e Libri

- **The Metacognitive Species** (165 pagine)

Un trattato filosofico e sistemico che esamina la transizione civilizzazionale dall'inquinamento informativo e dalla cattura epistemica alla sovranità metacognitiva. Stabilendo un rigoroso ematrice diagnostica a 5 assi della maturità sociale e integrando la contabilità termodinamica, il sorteggio distribuito e la giurisprudenza della verità, quest'opera fondamentale fornisce la tabella di marcia architettonica definitiva per una società capace di superare il Grande Filtro e sostenere una civiltà di Tipo I secondo la scala di Kardashev.

- **Autopsia della democrazia rappresentativa** (584 pagine)

Un'indagine forense completa sul potere politico moderno che smantella sistematicamente il mito della democrazia rappresentativa. Tracciando la transizione storica dalle monarchie feudali alle aristocrazie elettive e alle oligarchie finanziarie, questo trattato fondamentale espone come i moderni sistemi elettorali neghino la vera sovranità dei cittadini attraverso doppi vincoli sistemici. Al di là della sua diagnosi critica, l'opera stabilisce un modello empirico per l'ingegneria dei sistemi istituzionali, descrivendo in dettaglio la transizione globale verso un autentico potere civico.

- **The Troy Syndrome** (49 pagine)

Un esame incisivo del degrado istituzionale interno e della cattura cognitiva all'interno delle moderne architetture sociali. Questo volume analizza come i sistemi totalizzanti raramente collassino esclusivamente per forza esterna; vengono invece svuotati dall'interno attraverso l'infiltrazione segreta di reti burocratiche, consenso fabbricato e sovversione con il metodo del cavallo di Troia. Fornisce un'analisi cibernetica di come le gerarchie centralizzate paralizzino l'azione umana trasformando il software istituzionale contro la propria circoscrizione.

- **Institutional System Engineering** (257 pagine)

Un approccio di ingegneria dei sistemi applicato al diritto pubblico costituzionale, alla sovranità civica e alla progettazione istituzionale. Trattando l'architettura politica come una complessa rete di informazioni, quest'opera applica cicli di feedback cibernetico e metodologie di stress-test alla pubblica amministrazione, dimostrando come progettare istituzioni pubbliche antifragili che resistano alla cattura delle élite e alla corruzione amministrativa.

- **Architetture della Democrazia** (175 pagine)

Un volume storico e teorico che analizza i modelli istituzionali del potere diretto dei cittadini in tutta la civiltà umana. Dalle assemblee lottocratiche della Grecia classica alla moderna legislazione diretta svizzera e alla governance digitale, questo testo valuta il motivo per cui i sistemi politici ereditati decadono e dimostra come le moderne topologie di rete possano istituire un controllo civico diretto e non mediato.

- **The Irreducible Minority Hypothesis** (76 pagine)

Un esame evolutivo, cibernetico e basato sulla teoria delle reti del conformismo umano, del dissenso e delle transizioni di fase sociale. Questo trattato dimostra perché le architetture autoritarie dall'alto verso il basso e le griglie di controllo tecnocratico siano strutturalmente fragili, dimostrando che la sopravvivenza umana adattiva dipende da una minoranza non orientata al

potere e non cooptabile che preserva la verità empirica, rompe la falsificazione delle preferenze e ancora il decentramento.

- **Democrazia a misura di bambino (e adulto)** (43 pagine)

Un manuale operativo verticale open-source per l'educazione civica e democratica che copre dalla scuola dell'infanzia ai livelli universitari. Progettato per coltivare il pensiero critico, l'autonomia epistemica e l'alfabetizzazione democratica fin dalla tenera età, questo quadro pedagogico fornisce strumenti pratici per immunizzare le generazioni future contro la propaganda, la manipolazione cognitiva e la conformità autoritaria.

Modelli Operativi e Sintesi

- **The Democraticus 2.1 Model** (325 pagine)

Una presentazione tecnica dell'architettura istituzionale ibrida Democraticus 2.1. Questo documento delinea un sistema a doppio strato che collega la tradizionale delegazione rappresentativa con assemblee di cittadini permanenti e selezionate алгоритмicamente (lottocratiche), creando un meccanismo strutturale azionabile per garantire una continua supervisione pubblica e responsabilità istituzionale.

- **A Modest Proposal to Humanity** (82 pagine)

Una concisa sintesi esecutiva e manifesto globale progettato come punto di ingresso diretto nel quadro di Democraticus. Articola le contraddizioni fondamentali della moderna governance tecnocratica e offre una tabella di marcia urgente e attuabile per l'assemblaggio di alternative istituzionali decentralizzate e guidate dai cittadini in tutto il mondo.

- **Il nome sbagliato** (27 pagine)

Un saggio tagliente e fondamentale che disseziona la frode linguistica e concettuale della moderna governance. Dimostrando perché continuiamo ad applicare l'etichetta di "democrazia" a sistemi privi di ogni proprietà strutturale del potere popolare, quest'opera spoglia l'eufemismo amministrativo e restituisce un vocabolario letterale al discorso politico.

Manuali, Carte e Guide

- **Manuale dell'Elettore** (109 pagine)

Una guida essenziale, regolarmente aggiornata dal 2017, che analizza i meccanismi elettorali, le procedure di voto e gli ostacoli strutturali alla sovranità degli elettori. Questo manuale fornisce ai cittadini gli strumenti critici necessari per valutare le leggi elettorali, identificare i doppi vincoli sistemici nei moderni sistemi elettorali e comprendere i meccanismi pratici della partecipazione democratica rispetto alla conformità passiva.

- **Charta dei Diritti della Vita sulla Terra** (20 pagine)

Un quadro globale fondamentale che stabilisce un paradigma integrato per i diritti planetari, l'equilibrio ecologico e la sostenibilità intergenerazionale. Ridisegna l'architettura civica umana all'interno dei più ampi confini biofisici dell'ingegneria dei sistemi terrestri.

- **Manuale di attuazione della Charta dei Diritti della Vita sulla Terra** (41 pagine)

Una guida pratica passo-passo per l'istituzione di assemblee civiche partecipative e lottocratiche a livello locale, regionale e nazionale. Copre gli algoritmi di selezione della giuria, i protocolli di facilitazione delle assemblee e le strategie legali per integrare le decisioni dei cittadini nelle politiche pubbliche vincolanti.

- **Principi astratti per una società equa e sostenibile** (30 pagine)

Un insieme fondamentale di principi filosofici ed etici progettati per guidare le deliberazioni all'interno delle assemblee dei cittadini. Serve da bussola epistemica per gli organi civici non partitici che valutano politiche a lungo termine, equità economica e sostenibilità sistemica.

Che cosa accade quando la sovranità smette di essere una finzione educata?

Le democrazie contemporanee hanno trasformato il voto periodico in un rituale che maschera l'oligarchia di fatto. Elezioni ricorrenti, cattura regolatoria, asimmetrie informative e concentrazioni di potere economico riducono la sovranità popolare a una delega in bianco.

Questa Costituzione non è una semplice correzione di rotta: è una progettazione istituzionale rigorosa che restituisce alla democracia il suo significato letterale e la sua capacità di durare.

- **La Piattaforma Civica:** Per dare ai cittadini un canale permanente di agenda-setting e deliberazione.
- **L'Assemble Civica per Sorteggio:** Per introdurre una garanzia permanente di integrità slegata dalle carriere politiche.
- **I Seggi Vuoti:** Per trasformare l'astensione da silenzio impotente a un limite strutturale del potere delegato.
- **L'Orizzonte Ecologico:** Per sottoporre ogni legge e governante alla supremazia inderogabile della Carta dei Diritti della Vita sulla Terra.

"La democracia non è un trofeo da custodire,
ma un cantier aperto.
Questa Costituzione dimostra che un'alternativa
strutturale, antifragile e orientata al bene comune è possibile."

Scansiona per accedere alle piattaforme di co-costruzione
e ai testi open-source su www.democraticus.org

Opera pubblica open-source con licenza Creative Commons.
Riproducibile, traducibile e criticabile.

9 790000 000000 >